

Votre correspondant :

Sandra LOPES

06 81 85 48 96

contact@guimanettoyage.fr

Le 03/11/2023

OFFRE COMMERCIALE

Réf 963-11-2023

Pour :

SCI 34 RUE HAUTE
Monsieur TONDELLI
34 Rue Haute
95170 Deuil-la-Barre

A l'attention de : Madame Valérie CHHUN : travaux@agenceterminus.com

AGENCE TERMINUS

8 boulevard d'Ormesson

95880 ENGHEN LES BAINS

Notre offre a été élaborée en réponse à votre demande effectuée par courriel le 20/10/2023.

Vous souhaitez confier l'entretien de votre résidence, à savoir votre patrimoine, de façon à maintenir un état de propreté irréprochable.

Un nettoyage particulièrement attentif aux détails et besoins de la résidence, effectué de façon ponctuelle, rigoureuse et suivi.

Nous avons compris votre demande et nous vous présentons dans les prochaines pages une offre élaborée en fonction de vos besoins.

SOMMAIRE :

1. Désignation de vos locaux	4
2. Cahier des Charges	4
3. Descriptif de la prestation	5
3.1 Organisation opérationnelle & encadrement Les qualifications de Guima Nettoyage Les missions de nos collaborateurs lors de la phase d'exploitation Organisation dédiée à la phase de reprise du	7
3.2 Equipements de protection individuelle	11
3.3 Contrôle qualité	12
3.4 Gestion de non conformités	13
3.5 Traçabilité des prestations	14
3.6 Matériel et Produits	15
4. Prix	14
5 Conditions Générales	15

1. DESIGNATION DE VOS LOCAUX

Veillez trouver ci-dessous le descriptif de votre résidence, composée d'un bâtiment R+2 et des parties communes, à savoir :

- 1 cour
- Espaces verts

Localisation	Désignation des locaux	Revêtement Sol
34 Rue Haute 95170 Deuil-la-Barre	1 hall d'entrée / Palier RDC	Carrelage
	1 Cage d'escalier du RDC au 2 ^{me} étage	Carrelage
	2 Paliers d'étage	Carrelage
	1 local poubelles	Carrelage
	1 local vélos	Carrelage

2. CAHIER DES CHARGES

Nous avons élaboré cette offre à partir des cadences indiquées, à savoir, une prestation bimensuelle pour l'entretien complet de votre résidence.

La gestion des poubelles est prévue 1 fois par semaine selon le calendrier de collecte de la ville de Deuil-la-Barre et en adéquation aux besoins de votre résidence.

Les consignes générales, fermeture des portes et fenêtres, surveillance et compte rendu, sont inclus sans frais supplémentaires.

Vous trouverez ci-dessous les tableaux regroupant les fréquences des passages.

Chantier : SCI 34 Rue Haute Adresse : 34 Rue Haute – 95170 Deuil-la-Barre		1 fois/semaine	Bimensuelle	Mensuel	Trimestriel	Annuel
Parties Communes						
Hall d'entrée/ Palier RDC						
Dépoussiérage des paillassons			X			
Aspiration ou balayage et lavage des sols			X			
Nettoyage et désinfection des interrupteurs et poignées des portes			X			
Nettoyage des portes vitrées et encadrements			X			
Dépoussiérage des boîtes aux lettres			X			
Dépoussiérage des panneaux d'affichage et plan d'évacuation				X		
Enlèvement des toiles d'araignée				X		
Dépoussiérage des plinthes				X		
Cage d'escalier						
Aspiration ou balayage et lavage des sols			X			
Dépoussiérage et désinfection de la rampe			X			
Enlèvement des toiles d'araignée				X		
Dépoussiérage des plinthes				X		
Paliers d'Etage						
Aspiration ou balayage et lavage des sols			X			
Nettoyage et désinfection des interrupteurs			X			
Enlèvement des toiles d'araignée				X		
Dépoussiérage des plinthes				X		
Local poubelles						
Ramassage des papiers et détritrus divers			X			
Balayage et lavage des sols			X			
Nettoyage et désinfection de la poignée de la porte et de l'interrupteur				X		
Enlèvement des toiles d'araignée				X		
Nettoyage de la porte et encadrements				X		

Chantier : SCI 34 Rue Haute Adresse : 34 Rue Haute – 95170 Deuil-la-Barre	1 fois/semaine	Bimensuelle	Mensuel	Trimestriel	Semestriel
Parties Communes					
Local Vélo					
Ramassage des papiers et détritux divers					X
Balayage et lavage des sols non encombrés					X
Nettoyage et désinfection de la poignée de la porte et de l'interrupteur					X
Enlèvement des toiles d'araignée					X
Nettoyage de la porte et encadrements					X
Ordures ménagères					
Sortie des poubelles à ordures ménagères (lundi)	X				
Rentrée des poubelles à ordures ménagères (mardi)	X				
Lavage et désinfection des conteneurs, selon besoin		X			
Tri Sélectif					
Sortie des conteneurs jaunes (jeudi)	X				
Rentrée des conteneurs jaunes (vendredi)	X				
Sortie des conteneurs à verre (3 ^{ème} jeudi du mois)			X		
Rentrée des conteneurs à verre (3 ^{ème} vendredi du mois)			X		
Lavage et désinfection des conteneurs Tri Sélectif, selon besoin				X	
Consignes Générales					
Fermeture de portes et fenêtres après le passage	A chaque intervention				
Surveillance, compte rendu si nécessaire et échanges divers vous seront adressés par mail concernant les anomalies constatées					

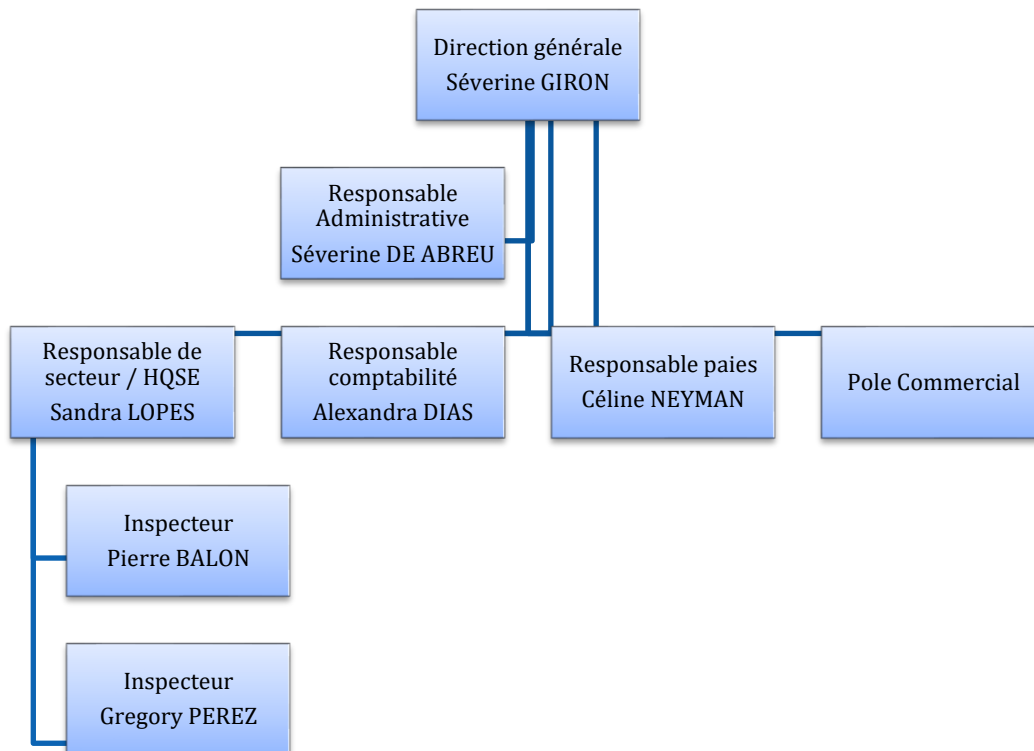
3 DESCRIPTION DE LA PRESTATION

Vous trouverez ci-dessous un tableau retrouvant les fréquences de passage.

Personnel	Jours d'intervention					
ASC	Lundi	Mardi	Mercredi	Jeudi	Vendredi	Samedi
Nettoyage	X					
Gestion OM	X	X				
Gestion Tri Sélectif				X	X	
Fréquence : les lundis, mardis, jeudis, vendredis, sauf les jours fériés.						

X = Intervention prévue. Les jours et horaires de l'intervention sont modulables et peuvent être changés.

3.1 Organisation opérationnelle & encadrement



Pour garantir la qualité de ses services, Guima Nettoyage c'est :

- Un encadrement expérimenté et formé
- Chaque inspecteur est équipé d'un smartphone et d'une tablette surface connecté à notre Progiciel;
- Des agents formés, équipés, informés du cahier des charges et de vos attentes ;
- Des produits efficaces, adaptés et éco-labellisés ;
- Du matériel performant, solide et récent ;
- Un progiciel dédié à notre métier mis à jour en permanence pour maîtriser les informations nécessaires à l'entretien de locaux, offrant une connectivité pour les contrôle qualité, visite chantier, bon de réception et extranet client.
- Un parc automobile de 6 véhicules
- Un parc machine entretenu et renouvelé

Les qualifications de Guima Nettoyage

2012 : Notre entreprise a été l'une des premières à obtenir la Palme Verte du Développement Durable

Depuis 2019 obtention de la qualification **Qualipropre** avec spécification Nettoyage et désinfection en période COVID-19

2022 : Nous avons entrepris les démarches pour l'obtention du **label engagé RSE**

2023 : obtention trophée RSE par notre fédération professionnel

 QUALIPROPRE Propreté & Services Associés	Les qualifications Qualipropre, spécifiques à la branche propreté, attestent de la capacité à répondre aux exigences du marché. Elles reposent sur un référentiel élaboré par les professionnels de la propreté. En plus des exigences légales, l'entreprise de propreté doit se conformer aux exigences métiers	 Palme Verte Développement Durable 2012	Depuis 2007, la Fédération des Entreprises de Propreté a mis en place un Programme Développement Durable / RSE à destination des entreprises de propreté. Ce programme a été conçu afin d'aider les entreprises de propreté à intégrer le développement durable dans la gestion de leur entreprise.
--	---	--	--

DEMARCHE EN COURS



Le Label Engagé RSE est le label de référence aujourd'hui pour évaluer la maturité des démarches RSE des organisations sur la base de l'ISO 26000

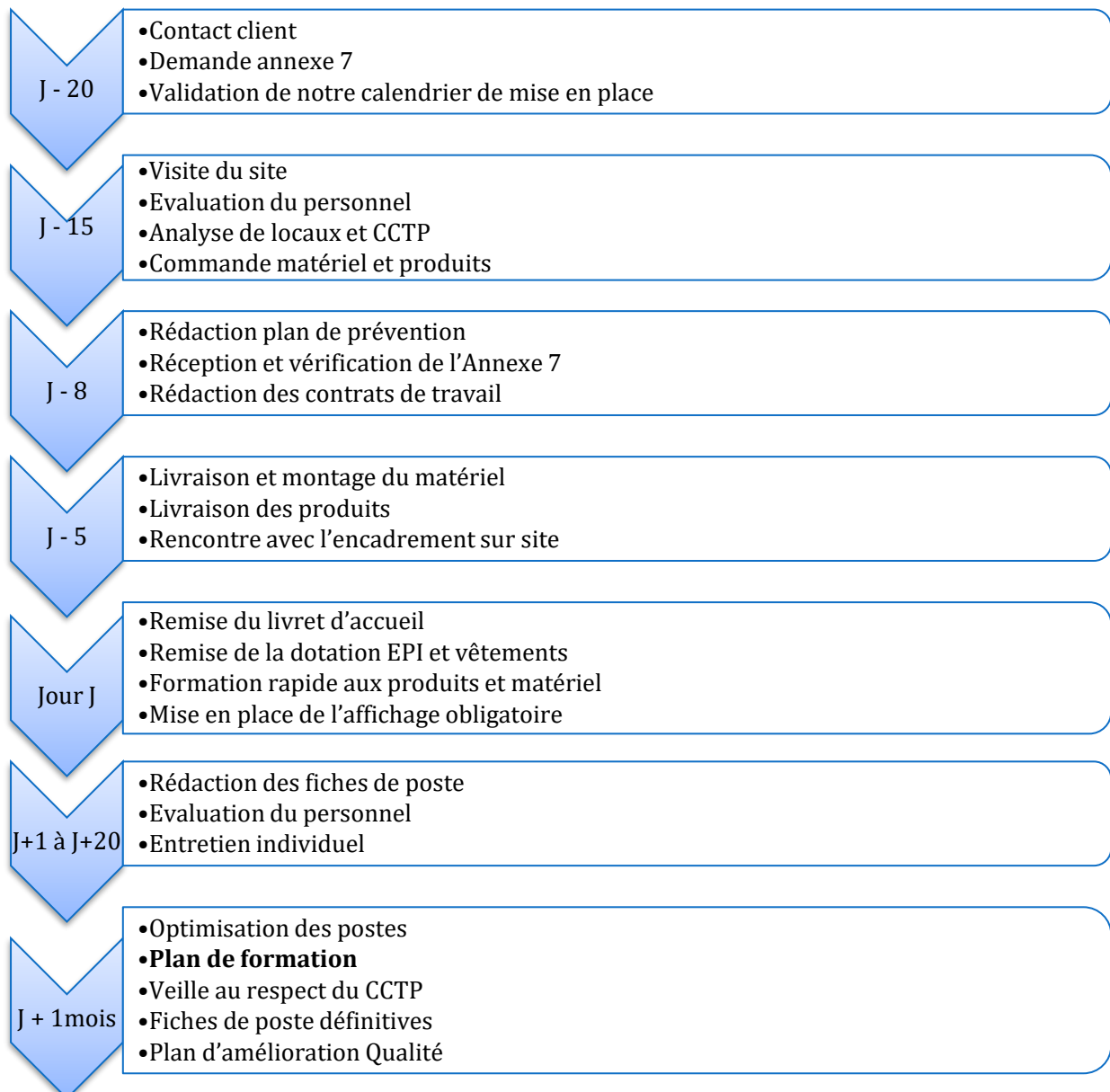
Les missions de nos collaborateurs lors de la phase d'exploitation

<u>POSTE</u>	<u>MISSIONS EXPLOITATION</u>
Inspecteur	• Organise le travail tant du point de vue de la planification des opérations à réaliser que de la gestion des équipes • Respecte les obligations environnementales définies par le Client et de leurs transmissions à son personnel • Contrôle la qualité des prestations, et prends des mesures nécessaires pour remédier aux anomalies • S'occupe de la remise des documents techniques et administratifs, rapports et d'une façon générale de tout reporting auprès du Client • Veille au respect des plans de prévention, des règles d'hygiène et de sécurité et des règlements internes du Client • Dispose des documents marché au cours des réunions ou visites d'e site • Être présent aux réunions d'exploitation • Prendre des décisions relatives à l'affaire et sera garant du respect de l'ensemble des obligations contractuelles • S'assurer que les décisions prises lors de la réunion précédente, formalisées par un compte rendu, soient suivies d'effet. Ces décisions peuvent concerner des demandes de chiffrage pour des travaux en ou hors contrat, des demandes ou observations relatives au respect des obligations contractuelles, qu'elles soient techniques ou administratives (qualité du compte rendu d'intervention par exemple).
Agent de Service Confirmé	• Effectue les tâches prévues au cahier des charges • Possède les qualifications et les compétences requises pour l'exécution de leur mission • Tient à jour les cahiers et registres • Est muni des moyens nécessaires pour procéder aux interventions immédiates et contacter les responsables sans délai • Est assisté autant que de besoin pour les qualifications et compétences nécessaires à la réalisation de toutes les prestations du marché • Remonte toutes les informations

ORGANISATION DEDIEE A LA PHASE DE REPRISE DU PERSONNEL ET DEMARRAGE

Réunion préparatoire au marché

En début du marché, une réunion de préparatoire sera prévue avec le conseil syndical/ syndic afin de valider la méthodologie et le planning nécessaire pour la bonne exécution du contrat.



Capacité d'affectation d'effectifs

Un encadrement toujours à votre écoute

Le binôme de l'inspecteur s'organisera dans leurs congés afin de mettre en place un planning d'encadrement permanent et ainsi vous garantir une continuité dans le management.

Ce planning sera effectué en collaboration avec le responsable sur site afin d'assurer une prise de décision rapide et efficace quelle que soit la période.

Une garantie de présence par notre vivier de technicien

Nous renouvelons et développons continuellement un vivier de personnels (Chefs d'équipe, Agents de service...).

Des tests techniques et de savoir être sont effectués à l'ensemble des agents et validés par notre pôle exploitation en partenariat avec les formateurs.

Ce vivier est composé de plusieurs agents disponibles pour intervenir rapidement.

Ceci nous permet ainsi de respecter l'organisation ci-dessous lors d'une absence d'un agent.



3.2 Equipement de Protection Individuel (EPI)

Présentation du matériel de prévention et de protection individuel utilisé :

- Gants
- Chaussures de sécurité normée EN 20345 :2011 S3 SRC
- Tenue de travail

Faciliter la visibilité de nos techniciens

Nous mettons à disposition des vêtements de travail (EPI) logotype **GUIMA NETTOYAGE**, apportant à ses utilisateurs protection et confort.

3.3. Contrôle Qualité :

Un auto-contrôle trimestriel est réalisé par notre inspecteur :

J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
X			X			X			X		

Nous utilisons le Logiciel dédié aux entreprises de propreté : PEGASE-Propreté



PEGASE-Propreté couvre toutes les fonctionnalités nécessaires à la gestion de notre activité.

Le suivi de plannings, validation des bons d'intervention, contrôle qualité, messagerie, fiche de poste, entre autres.

Contrôles contradictoires :

Le contrôle contradictoire (ou contrôle client) a pour but de constater la correspondance entre les prestations fournies par notre entreprise et les exigences énoncées dans le cahier de charges.

Les opérations de contrôle portent essentiellement sur la réalité et la qualité des prestations exécutées.

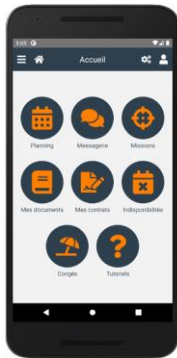
La grille d'évaluation utilisée sera celle dérivée de notre grille de contrôle interne.

Nous définissons avec le client le protocole d'utilisation de la plateforme qualité (scénario, fréquence, seuil d'acceptabilité du contrôle).

Ces contrôles sont réalisés deux fois par an, ou plus, selon la demande du Client, réalisés sur téléphone portable.

Un compte rendu, vous sera ensuite transmis directement par mail.

Les points négatifs constatés seront indiqués directement sur le contrôle et feront l'objet d'anomalies qui seront levés au plus tard dans les 24h.



Contrôle sur site avec prise de photos et signatures

Remontée automatique des contrôles

Envoi des rapports qualité à nos clients

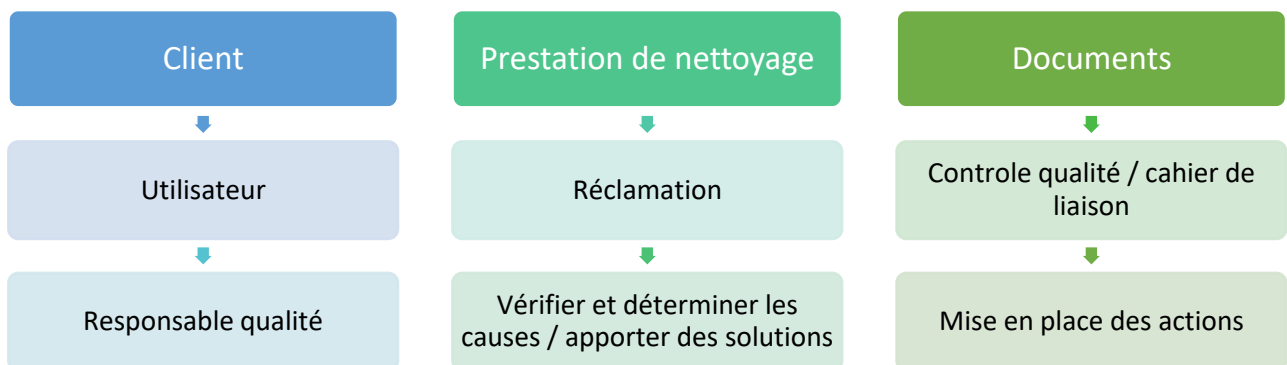
Synthèses de suivi des contrôles

Suivi des non conformités

3.4. Gestion de non conformités

Dans la gestion de la qualité, une non-conformité est la non satisfaction d'une exigence ou la déviation par rapport à une spécification, un standard ou une attente. Les non-conformités sont usuellement classées comme critiques, majeures ou mineures.

Procédure de gestion des non conformités



3.5. Traçabilité des prestations :

Guima Nettoyage fourni à chaque salarié une Fiche de Poste, qui recense les tâches que l'agent doit effectuer chaque jour de la semaine et les interventions mensuelles ou ponctuelles, suivant le cahier de charges. Le Syndic et le Conseil syndical seront toujours informés en amont des dates d'intervention concernant les prestations ponctuelles.

Par conséquent, afin d'avoir une traçabilité des prestations, un planning d'intervention sera établi et affiché lors du premier mois d'intervention. Il regroupera les prestations contractuelles et les jours d'intervention de façon à permettre une répartition optimale de la charge de travail et un contrôle des prestations effectuées. Une fiche d'enregistrement des passages sera affichée dans chaque immeuble et signée à chaque passage pour le nettoyage de la résidence.

3.6. Matériel et Produits :

Tout le matériel et produits nécessaires à la bonne exécution du cahier de charges est fourni par Guima Nettoyage, et pris en compte dans cette proposition.

Désignation	Marque	Qt	Observations
Aspirateur poussière	RMAX	1	Aspiration des sols et surfaces
Matériel nécessaire à la bonne exécution des prestations			Franges, balais, chiffons, brosses, éponges, vaporisateurs

Gamme produits désinfectants

Guima Nettoyage a sélectionné une gamme de produits de qualité, nettoyeurs et désinfectants pour assurer le nettoyage de vos locaux.

Pour lutter contre la pandémie de Covid-19, soucieux de la qualité de vie et de l'environnement, Guima Nettoyage a sélectionné une gamme de produits de désinfection efficace (à spectre virucide) ; pour la désinfection des points de contact ; en respectant les normes en la matière de l'OMS ou de l'ANSM.

4. PRIX

Le prix a été calculé en fonction des cadences nécessaires pour le bon accomplissement du cahier de charges présenté ci-dessus.

Le prix comprend également la fourniture de tout le matériel et produits nécessaires au bon accomplissement du cahier de charges, ainsi que le suivi des prestations effectué par l'inspectrice.

Le prix est calculé mensuellement et une facture vous est établie et envoyée tous les mois.

Nos prix sont forfaitaires et s'entendent hors taxes. (Valeur Janvier 2023, TVA 20.00 % en sus).

Prestations	Fréquence	Prix HT	Prix T.V.A	Prix T.T.C
Travaux d'entretien	Mensuelle	48,40 €	9,68 €	58,08 €
Gestion OM + Tri Sélectif	Mensuelle	126,60 €	25,32 €	151,92 €
Total	Mensuelle	175,00 €	35,00 €	210, 00 €

Le client doit nous signaler sous 24 heures toute absence d'un salarié de la Société Guima Nettoyage ou tout problème dans la réalisation des tâches figurant à la présente offre commerciale.

La Société Guima Nettoyage ne prendra pas à charge l'usure normale des clés, Vigik ou bip parking.

Les jours fériés ne sont pas travaillés, mais vous seront facturés, car nos salariés et nos prestations sont mensualisés. Cependant, si souhaitez, les jours fériés peuvent être travaillés, seulement pour assurer la gestion des OM et TRI (sauf le 1er Mai), mais ils feront l'objet d'une facturation supplémentaire, majorée à 100%.

OFFRE COMMERCIALE VALABLE 6 MOIS

CONDITIONS GENERALES DE VENTE

ARTICLE 1 – GÉNÉRALITES

Les présentes conditions générales s'appliquent à toutes prestations fournies par le prestataire à ses clients. Elles prévalent sur tout autre document et notamment sur toutes conditions générales d'achat du client, sauf accord dérogatoire exprès du prestataire. Le client est réputé les accepter sans réserve. Le fait pour l'une ou l'autre partie de ne pas se prévaloir à un moment donné de l'une des clauses des présentes conditions générales ne peut valoir renonciation à se prévaloir ultérieurement de ces mêmes clauses. Les présentes conditions générales sont, le cas échéant, complétées par des conditions particulières convenues par écrit entre les parties.

Les conditions générales et éventuellement font partie intégrante du contrat et sont opposable au client qui a reconnu en avoir pris connaissance.

ARTICLE 2 - DÉFINITION DE LA PRESTATION

2.1 • La prestation est décrite dans l'offre ci-dessus demeurant valables **3** mois à dater de leur émission. Toute demande de modification ultérieure de la prestation convenue devra être confirmée par écrit par le client et acceptée par le prestataire.

2.2 • L'exécution de la prestation comprend, à la charge du prestataire, les matériels et produits nécessaires à l'exécution des travaux.

2.3 • La prestation est exécutée avec les moyens et le personnel du choix du prestataire et réalisée dans la cadre d'un contrat d'entreprise.

ARTICLE 3 - MODALITÉS D'EXECUTION

3.1 • Le client s'oblige à se conformer aux dispositions des articles R.4511-1 à R 4514-10 du Code du Travail, qui précisent qu'un plan de prévention définissant les mesures nécessaires pour prévenir les risques auxquels sont exposés les salariés travaillant dans ses locaux, devra être établi avant l'exécution des opérations. Ce plan de prévention sera écrit pour les opérations d'une durée supérieure à 400 heures et tous les travaux à plus de 3 mètres.

Les travaux ne pourront débuter qu'après accomplissement de ces formalités dans la mesure où les moyens de prévention définis auront été effectivement pris.

3.2 • Le client devra mettre à la disposition du personnel du prestataire qui exécutera matériellement les travaux, les installations ou fournitures prévues à l'article R. 4513-8 Code du Travail.

3.3 • Le client devra mettre à disposition du prestataire, dans les locaux où s'exécute la prestation, un local technique à titre gratuit, fermant à clé, suffisamment vaste et équipé pour recevoir le matériel et les produits de nettoyage. Il est précisé que les consommations d'eau et d'électricité sont fournies gratuitement par le client pour l'exécution de la prestation, les alimentations devant être conformes.

3.4 • Le personnel de chaque partie restera sous la dépendance, l'autorité et le contrôle exclusif de son employeur.

Le prestataire s'engage à appliquer à son personnel l'ensemble des dispositions conventionnelles spécifiques à la profession de la propreté.

Le prestataire garantit la régularité de la situation de son personnel au regard des articles L. 1221-10 et suivants et L. 3243-1 et suivants du code du travail. Il certifie, en outre, être en conformité avec les dispositions des articles L. 8221-1 et L. 8221-2 du code du travail, relatifs à la lutte contre le travail dissimulé, ainsi qu'avec les dispositions du Livre III, Titre IV du Code du Travail.

3.5 • Chaque partie devra communiquer à l'autre le nom du responsable de la société investi du pouvoir de décision ainsi que, le cas échéant, le nom de la personne habilitée à formuler ou recevoir les réclamations de l'autre partie concernant l'exécution du contrat.

3.6 • Toute réclamation portant sur la malfaçon devra être signalée dans le délai de 48 heures suivant l'exécution des prestations, par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 4 - ASSURANCE • RESPONSABILITÉ

4.1 • Sauf disposition contraire, le prestataire n'assure pas la garde des locaux dont le nettoyage lui est confié et ce, même si la clé des locaux lui est remise pour en assurer l'ouverture.

4.2 • Le prestataire devra justifier à première demande qu'il est régulièrement assuré pour la réparation des dommages dont il pourrait être civilement responsable du fait de l'intervention de son personnel, et justifier du montant de ses garanties.

Le client devra signaler dans les 24 heures de leur survenance tous dommages qu'il pourrait avoir subis du fait de l'exécution du contrat. La responsabilité du prestataire ne pourra être engagée en cas de déclaration tardive rendant impossible la vérification par le prestataire de la cause du dommage.

Le client s'engage conjointement avec son assureur à renoncer à tout recours à l'encontre du prestataire au-delà des garanties fixées dans l'attestation d'assurance délivrée par la compagnie.

4.3 • Au cas où les locaux à nettoyer seraient garnis de meubles, matériels ou installations d'une fragilité nécessitant une attention particulière ou d'une valeur dépassant les sommes mentionnées à l'attestation jointe, le client renonce, conjointement avec son assureur, à tout recours contre le prestataire au-delà des sommes déclarées.

4.4 • Les locaux dont le nettoyage est à assurer par le prestataire seront mis à sa disposition dans un état tel que le personnel d'entretien puisse exécuter son travail dans des conditions normales. En conséquence, le prestataire ne sera pas responsable notamment de l'enlèvement par erreur et de la disparition de tous objets ou papiers se trouvant dans des corbeilles ou récipients destinés à être vidés, apparemment mis au rebut ou placés de telle manière qu'ils puissent apparaître aux yeux d'un personnel normalement qualifié pour le nettoyage, comme destinés à être jetés.

4.5 • Il appartient au client de placer dans des armoires ou bureaux fermés à clé, toute valeur en espèces, en chèque, en effet de commerce, tout document confidentiel ou d'une valeur excédante celle des papiers de commerce habituellement laissés à la disposition du personnel, dans le cas contraire, la responsabilité du prestataire ne serait pas engagée.

ARTICLE 5 – REPRISE DES CONTRATS DE TRAVAIL

5.1 • Au moins trente jours avant la cessation du contrat commercial, le client s'engage à communiquer, à l'entreprise de propreté entrante et à l'entreprise de propreté sortante, leurs coordonnées respectives afin de leur permettre de respecter, s'il y a lieu, leurs obligations quant au transfert du personnel affecté sur le site, conformément aux articles 7.1 à 7.5 de la Convention Collective Nationale applicable aux entreprises de propreté.

En cas de déménagement du client, celui-ci s'engage à transmettre au prestataire, au moins trente jours avant la fin de la relation contractuelle, l'adresse de ses nouveaux locaux ainsi que les coordonnées de

L'entreprise de propreté en charge de l'entretien de ces locaux afin de permettre l'application des dispositions de l'article 7.6 de la Convention Collective Nationale des entreprises de propreté.

A défaut, la responsabilité du client pourra être recherchée et ce dernier sera tenu solidairement responsable avec l'entreprise de propreté entrante de toutes les conséquences dommageables liées aux difficultés de transfert du personnel ou à la mise en œuvre de leur priorité d'emploi au sein de l'entreprise entrante.

5.2 • Dans l'hypothèse d'une reprise du personnel du client par le prestataire, le client s'engage irrévocablement en cas de rupture anticipée du contrat ou de modification de ses conditions essentielles, à reprendre le personnel transféré ou, à défaut d'accord des salariés concernés, à rembourser à première demande et sur justificatifs, les indemnités de toute natures versés par le prestataire à l'occasion de la rupture du ou des contrats de travail.

Pendant un délai de trois ans à compter de la reprise du personnel du client par le prestataire, le client sera tenu de régler, à la première demande du prestataire, l'intégralité des indemnités réglées par celui-ci à l'occasion de départ à la retraite du personnel concerné. Il en sera de même pour les indemnités versées en cas de licenciement pour inaptitude physique consécutive à un accident de travail ou à une maladie professionnelle provoqués alors que le client était l'employeur.

ARTICLE 6 - DURÉE • SUSPENSION • RÉSILIATION

6.1 • Le client s'engage à informer le prestataire de la remise en appel d'offres du marché **trois** mois au moins avant l'appel d'offres et à lui en notifier le résultat **un** mois au moins avant la fin d'exécution dudit marché.

6.2 • A défaut de disposition contraire, les parties s'engagent pour une durée indéterminée. Le contrat pourra être résilié à tout moment, par l'une quelconque des parties, par lettre recommandée avec accusé réception, sous réserve du respect d'un préavis de **trois** mois qui commencera à courir à compter de la date de première présentation de la lettre recommandée notifiant la résiliation.

En cas de non-respect du délai de préavis, celui-ci sera toujours dû en totalité à titre d'indemnité.

Les parties peuvent décider d'un commun accord de s'engager sur une durée déterminée qui sera fixée dans les conditions particulières de l'ARTICLE 12.

En cas de contrat conclu pour une durée déterminée, celui-ci sera automatiquement reconduit à son échéance, par tacite reconduction, dans les mêmes conditions et pour des périodes successives de même durée que la durée précédemment fixée, à défaut d'avoir été dénoncé par une des parties à l'autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai minimum de **trois** mois avant son terme.

6.3 • En cas de survenance d'événements ayant le caractère de force majeure, le contrat sera être suspendu sans qu'aucune des parties ne puisse demander le versement d'indemnités compensatrices ou de paiement. Si les événements à l'origine de la suspension du contrat devaient durer plus de **trente** jours, le contrat pourrait être résilié par la partie la plus diligente sans qu'aucune partie puisse prétendre à une indemnité.

En cas de non-exécution des prestations en raison de circonstances non imputables au prestataire mais ne présentant pas les caractéristiques de la force majeure (telles qu'une coupure d'électricité, une grève des transports publics, l'incendie des locaux, les jours fériés, fermeture des locaux y compris les congés) le montant de la prestation restera dû. Dans l'hypothèse où, à la demande du client, les prestations devaient néanmoins être réalisées, partiellement ou en totalité, le coût supplémentaire des prestations restera à la charge exclusive du client.

6.4 • Le manquement du client à l'une quelconque de ses obligations, y compris le retard ou le défaut de paiement, donne la faculté au prestataire de :

- Suspendre l'exécution de tout ou partie des contrats en cours, de plein droit et sans préavis, jusqu'à ce qu'il soit remédié au manquement, par l'envoi d'une simple lettre recommandée. Le client restera redevable du montant des prestations non réalisées du fait de son manquement ainsi que des dommages et intérêts éventuels,
- Résilier ou, le cas échéant, réduire tout ou partie des contrats en cours, par lettre recommandée avec avis de réception, après l'expiration d'un délai de huit jours francs suivant la réception d'une mise en demeure de mettre fin au manquement constaté, adressée par lettre recommandée avec accusé réception et restée sans effet.

Dans tous les cas de résiliation ou résolution, toutes les sommes déjà versées par le client seront conservées par le prestataire. En réparation du préjudice subi, le client devra verser au prestataire une somme qui ne saurait être inférieure au montant des prestations qui auraient dû être effectuées jusqu'au terme du contrat.

ARTICLE 7 - PRIX • PAIEMENT

7.1 • Le prix des prestations est précisé à la page des prix de la présente offre commerciale réf : 963/11/2023.

Il est exprimé hors taxes. Les taxes sont appliquées en sus selon la réglementation en vigueur. Au cas où celles-ci seraient modifiées, les variations prendraient effet dès leur mise en application.

Le prix ne comprend pas le coût des déplacements et pertes de temps du personnel de nettoyage et tous frais engagés qui résulteraient d'un contre-ordre tardif de la part du client. Ces frais et débours sont facturés au client en sus du prix et payables à première demande du prestataire.

Le coût des travaux de nuit, effectués entre 21 heures et 6 heures du matin, ainsi que celui des travaux effectués le dimanche et les jours fériés, sont majorés de plein droit, en application des dispositions de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté.

7.2 • Le prix est déterminé en fonction des données de l'exploitation communiquées par le client et, le cas échéant, des données concernant le personnel transféré, transmises par l'entreprise sortante.

Dans l'hypothèse où les données relatives au personnel transféré n'auront pas pu être transmises au moment de l'établissement de la proposition contractuelle, le coût des prestations pourra être modifié afin de tenir compte des coûts salariaux réels afférents au personnel transféré.

Le prestataire devra alors adresser au client une demande de modification du prix, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard dans les quinze jours suivant le début d'exécution du contrat.

A défaut d'accord, le prestataire aura la possibilité de résilier le contrat, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au plus tard dans les trente jours suivant le début d'exécution du contrat, en respectant un préavis de quinze jours francs.

7.3 • Les prix sont révisibles de plein droit par application de la formule de révision des prix représentative des coûts de l'entreprise, telle que précisée ci-après

$$P = \left[\frac{ICHTrév-TS N I}{ICHTrév - TS N-1} \right]$$

ICHTrév – TS = Indice Coût Horaire du travail – Tous les Salariés révisés

La révision des prix interviendra automatiquement à la date anniversaire ou dès variation d'un des éléments de la formule de révision de prix ou à défaut le 1^{er} janvier de chaque année.

En outre, la révision des prix des prestations ci-dessus définie interviendra de plein droit à l'entrée en application d'une loi, d'un décret ou d'un accord de branche dont les dispositions contiendraient une augmentation des salaires et/ou des charges sociales en vigueur lors de la signature du contrat.

A cette fin, l'entreprise notifiera au client l'effet de cette révision sur le prix des prestations qui s'appliquera à partir de la première facturation émise postérieurement à ladite notification.

7.4 • Sauf disposition contraire, le montant convenu est mensuel et forfaitaire quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois. Les jours fériés ne sont pas travaillés, mais vous seront facturés, car nos salariés et nos prestations sont mensualisés. Cependant, si souhaitez, les jours fériés peuvent être travaillés, seulement pour assurer la gestion des OM et TRI (sauf le 1^{er} Mai), mais ils feront l'objet d'une facturation supplémentaire, majorée à 100%.

7.5 • Sauf disposition contraire, les paiements s'entendent au comptant, nets, sans escompte ni rabais, des réceptions de la facture ou à la date de règlement figurant sur la facture.

En tout état de cause, les paiements reçus par le prestataire s'imputent par priorité sur les intérêts du capital et sur les prestations les plus anciennes faites par le prestataire au profit du client.

7.6 • Pour les travaux de mise en état et d'une façon générale pour les travaux occasionnels ou ponctuels, le tiers du prix TTC doit être payé à la commande à titre d'acompte, le tiers en cours de travaux et le solde à la fin des travaux.⁷

ARTICLE 8 - DÉCHEANCE DU TERME • GARANTIES • EXIGIBILITÉ

8.1 • Nonobstant la faculté de suspendre ou résilier le contrat, en cas de défaut de paiement, tout montant non acquitter à son échéance :

- Entraîne de plein droit la déchéance du terme pour toutes les sommes restantes dues au titre de tous les contrats en cours avec le client,
- Donne droit à des intérêts de retard et au paiement de frais de recouvrement (Cf. 9.1).

8.2 • Par ailleurs, si le prestataire a des raisons sérieuses ou particulières de craindre la cessation de paiement ou l'insolvabilité du client ou encore si le client ne présente pas à la date d'exécution de la prestation les mêmes garanties financières dont il disposait à la date de la commande, le prestataire pourra subordonner l'exécution de sa prestation ou la poursuite de tout ou partie des contrats en cours à la constitution de garanties à son profit (telle par exemple qu'une caution solidaire) en le faisant savoir au client par simple lettre recommandée.

8.3 • En cas de cessation du contrat pour quelle que cause que ce soit, toutes les sommes deviennent immédiatement exigibles à la date de cessation dudit contrat.

En outre, en cas d'action du prestataire pour le recouvrement des sommes qui lui seraient dues, tous les frais et honoraires inhérents à cette procédure seront de plein droit à la charge du client sans préjudice de dommages et intérêts éventuels.

ARTICLE 9 - PÉNALITÉS DE RETARD ET FRAIS DE RECOUVREMENT

9.1 • Toute facture non acquittée intégralement à son échéance entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable, le paiement par le client de pénalités de retard calculées sur le montant TTC restant impayé. Sauf disposition contraire, qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux de l'intérêt légal, le taux des pénalités de retard sera égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente, majorée de 10 points de pourcentage (C. com. art. L.441-6). Le taux des pénalités de retard sera indiqué sur la facture avec sa date d'échéance (C. com. art. L441-3).

9.2 • Tout retard de paiement donnera lieu, en plus des pénalités de retard susvisées, au versement par le client d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement fixée à 40€.

ARTICLE 10 – LITIGES

Tout différend portant sur l'interprétation ou l'exécution des présentes conditions générales ou de leurs suites sera soumis au tribunal dans le ressort duquel se trouve situé le siège de la société prestataire ou l'adresse de l'établissement assurant l'exécution matérielle du contrat.

ARTICLE 11 – CLAUSE D’INTERDICTION

Pendant la durée des présentes, le client s’engage à ne pas employer sous quelque forme que ce soit, et quelque que soit l’emploi proposé, les salariés appartenant à l’entreprise de nettoyage ou ayant quitté l’entreprise depuis moins de douze mois, sauf accord de l’entreprise.

Cet engagement vaut également pour toute entreprise dans laquelle le client aurait des intérêts, quel qu’ils soient et pour lesquels, au besoin, il se porte fort en plus de sa responsabilité personnelle.

En cas de violation de cette obligation, le client payera à première demande de la société prestataire, à titre de dommages et intérêt, une somme équivalente au montant de six mois de prestations aux termes du contrat.

ARTICLE 12 - CONDITIONS PARTICULIÈRES

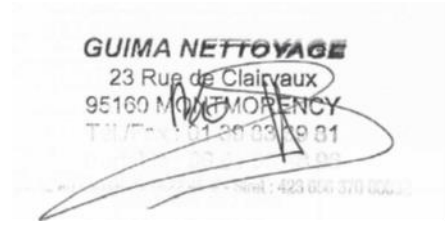
Durée du contrat : 1 an

Date de début du contrat :

En cas d'accord des parties sur un contrôle qualité impliquant éventuellement des pénalités, celles-ci devront être clairement définies dans une annexe aux présentes conditions générales.

Fait à NEUILLY SUR SEINE

Le 07/11/24

Signature du client et cachet de l'entreprise 	Signature du prestataire de services 
--	--